<u>අත්හිටවූ සිර දඬුවම්</u>

අත්හිට වූ සිර දඬුවමක් යනු අධිකරණය විසින් නෛතික විධි විධාන වලට යටත් ව යම් සිරදඬුවමක් යම් අයෙකුට ලබා දුන් පසු එය ක්‍රියාත්මක නො කොට යම් කාලසීමාවකට අත්හිටු වීමයි.

එනම් එම කාලය තුළ දී අදාළ සිර දඬුවම ක්‍රියාත්මක නොවන අතර නමුත් ඒ හා සමාන වෙනත් වරදක ට යළි වරදකරු වුවහොත් මුලින්ම එම අත්හිටවූ සිර දඬුවම ක්‍රියාත්මක වේ.

මේ පිළිබඳ ප්‍රතිපාදන අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 303,304 වගන්ති වල දක්වා ඇත. නමුත් 1999 අංක 47 දරණ සංශෝධනය මගින් මෙම වගන්ති සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කර නව විධි විධාන ඇතුළත් කර ඇත.

ඒ අනුව

<u>303 (1) වගන්තියට අනුව</u>

වරදකරුවෙකුට කිසියම් කාල සීමාවක් සඳහා බන්ධනාගාර ගත කිරීමේ දණ්ඩන නියමයක් කිරීමේදී පහත කරුණු සැලකිල්ලට ගෙන, ලිඛිතව සඳහන් කළ යුතු හේතු අනුව එම දණ්ඩන නියමය සම්පුර්ණයෙන් හෝ ඉන් කොටසක් අත්හිටුවීම යෝගයයි අධිකරණය සෑහීමකට පත්වන්නේ නම්, එම දණ්ඩන නියමය සම්පූර්ණයෙන් හෝ කොටසක් අත්හිටුවමින් ආඥාවක් කරනු ලැබිය හැකියි .

<u>එම සැලකිල්ලට ගත යුතු කරුණු</u>

a) දණ්ඩනය නියම කළේ යම් වරදක් සම්බන්ධව ද ඒ වරද සඳහා ඇති උපරිම දණ්ඩනය
b) වරදේ ස්වභාවය හා වරදේ බරපතලකම
c) වරද සඳහා වරදකරුගේ සදෝෂත්වය (දායකත්වය.) හා වගකීමේ ප්‍රමාණය
d) වරදකරුගේ පූර්ව කල් ක්‍රියාව
e) වරද සිදුකිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සිදුවූ යම් හානියක්, පාඩුවක් හෝ අලාභයක් පිළිබඳව
f) වරදකරු හා සම්බන්ධ දඬුවම වැඩි කිරීමට හෝ ලිහිල් කිරීමට හේතු වන සාධක තිබීම
g) සියලු කරුණු අනුව සාධාරණ ප්‍රමාණයකට වරදකරුට දඬුවම් පැමිණීමට ඇති අවශ්‍යතාවය
h) එවැනි ස්වභාවයේ හෝ සමාන වැරදි සිදු කිරීමෙන් වරද කරු හෝ වෙනත් තැනැත්තන් වළක්වාලීමට ඇති අවශ්‍යතාවය

SF LAW

i) වරදකරු නිරතව සිටි ක්‍රියා කලාපය අධිකරණය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ අවශ්‍යතාවය
j) වරද කරු ගෙන් වරදට භාජනය වූ තැනැත්තා හෝ ප්‍රජාව ආරක්ෂා කර ගැනීමේ වගකීම

k) වරදට චෝදනා ලැබූ තැනැත්තා වරදකරු බවට පිළි ගැනීම සහ ඒ තැනැත්තා අවංකව හා සත්‍ය ලෙස පසුතැවිලි වන බව
l) ඉහත සඳහන් කරුණු වලින් දෙකක් හෝ ඊට වැඩි එකතුවක්

<u>අත් හිටවූ සිර දඬුවමක් ලබා නොදිය යුතු අවස්ථා:</u>

<u>303(2) වගන්තියට අනුව</u>

අධිකරණයක් විසින් පහත අවස්ථාවලදී බන්ධනාගාරගත කිරීමේ දණ්ඩ නියමයක් අත්හිටවනු නොලැබිය යුතුය .

a) දඬුවම් නියම කළ වරද සඳහා නීතිය මගින් විධානාත්මක අවම බන්ධනාගාර ගත කිරීමේ දණ්ඩන නියමයක් නියම කර ඇත්නම්
b) අදාල වරදකරුට දැනටමත් බන්ධනාගාර ගත කිරීමෙන් දඬුවම් විඳිමින් සිටි නම් හෝ එවැනි බන්ධනාගාර ගත කිරීමේ කාලයක් දඬුවම් විඳීමට නියම ඇත්නම්
c) අදාළ වරද සිදු කරනු ලැබුවේ පරිවාස ආඥාවකට කොන්දේසි පිට මුදා හැරීමේ ආඥාවකට, නිදහස් කිරීමේ ආඥාවකට යටත්ව සිටින විට නම්
d) නියම කරන ලද බන්ධනාගාර ගත කිරීමේ කාල සීමාව හෝ එකම නඩු විභාගයකදී වැරදි කීපයකට වරදකරු බවට පත්කර එම වැරදි වලට දෙන ලද බන්ධනාගාර ගත කිරීමේ කාල සීමාව වසර දෙකක් ඉක්මවන්නේ නම්

<u>303(3) වගන්තියට අනුව</u>

දණ්ඩන නියමය සම්පූර්ණයෙන් හෝ එහි කොටසක් අත්හිටු වනු ලැබිය හැකි කාලසීමාව අධිකරණය තීරණය කරනු ලැබිය යුතුය . නිශ්චිතව සඳහන් කරනු ලැබියයුතුය.

දණ්ඩන නියමයක් සම්පූර්ණයෙන්ම හෝ එහි කොටසක් අත්හිටු වීමේ කාල සීමාව එම ආඥාව කළ දින සිට වසර පහකට වඩා අඩු නොවිය යුතුය.

SELAW

303(4) වගන්තියට අනුව

අත්හිටවූ සිර දඬුවමක් ලද වරදකරුවෙකුට එම අත්හිටුවන ලද බන්ධනාගාර ගත කිරීමේ දණ්ඩන නියම කිසිම කොටසක් සඳහා පහත අවස්ථා දෙක දී හැර දඬුවම් නොලැබිය යුතුය

- එම අත්හිටු දඬුවම ක්‍රියාත්මක කාලය තුළ ව්‍යවස්ථාපිත දඬුවම බන්ධනාගාර ගත කිරීම වන හෝ ව්‍යවස්ථාපිත දඬුවම බන්ධනාගාර ගත කිරීම ද වන වෙනත් වරදක් සිදු කළහොත්
- 13 උප වගන්තිය යටතේ අධිකරණය ආඥාවක් කළහොත්

303(5) වගන්තියට අනුව

දණ්ඩන නියමය සම්පූර්ණයෙන්ම හෝ එහි යම් කොටසක් අත්හිටුවමින් කරන ලද ආඥාවේ දින සිට ක්‍රියාත්මක කාලය ගණන් කළ යුතුය.

303(6)

ක්‍රියාත්මක වන කාලය ආරම්භ වීමට පෙර සිදු කරන ලද වෙනත් වරදක් සඳහා ක්‍රියාත්මක කාලය තුළදී වරදකරුවෙකු බන්ධනාගාර ගත කළහොත් එම බන්ධනාගාරගතව සිටින අතර ක්‍රියාත්මක කාලය ගෙවී යා යුතුය.

306(7)

අත්හිටුවන ලද සිර දඬුවම පවතින ක්‍රියාත්මක කාලය අවසන් වීමෙන් අදාළ වූදිතයන් නිදහස් කළා සේ සැලකිය යුතුය.

303(8) වගන්තියට අනුව

බන්ධනාගාර ගත කිරීමේ අත්හිටුවන ලද දණ්ඩන නියමයක් බන්ධනාගාර ගත කිරීමේ දණ්ඩන නියමයක් ලෙස පහත අවස්ථා වලදී සලකනු ලබන්නේ නැත.

- ධුරයක් දැරීම සඳහා නුසුදුසු කමක් වීමට
- ධුරයක් අහිමි වීමට
- විශ්‍රාම වැටුප් හෝ වෙනත් ප්‍රතිලාභ අහිමි කිරීමට හෝ අත් හිටුවීමට විධිවිධාන සලසන නීති සඳහා

SE LAW

ඉහත කාරණා හැර වෙනත් නීතියක කාර්යය සඳහා අත්හිටවූ සිර දඬුවම දණ්ඩන නියමයක් ලෙස සැලකිය යුතුය (අත්හිටවූ සිර දඬුවමක් ලැබුවකුට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු වීමට හැකි ය)

<u>303(9) වගන්තියට අනුව</u>

නමුත් සම්පූර්ණයෙන්ම අත්හිටවනු ලැබූ දණ්ඩන නියමයක සම්පූර්ණ කාලය හෝ එම කාලයෙන් කොටසක් 13 උප වගන්තිය යටතේ ඇති හේතු මත විඳින ලෙස ආඥා කළහොත් ඉහත වගන්තියෙ අදාල නොවන බව දක්වන ලද කාරණා සඳහා බන්ධනාගාර ගත කිරීමක් ලෙස සැලකිය යුතුය.

<u>303(12) වගන්තියට අනුව</u>

යම් වරදක් සඳහා නියමිත දඬුවම බන්ධනාගාර ගත කිරීම වන වරදක් සඳහා යම් අයෙකු ව අත්හිටවූ සිර දඬුවම විඳින කාලය තුළ වරදකරු කර ඇත්නම් එවිට ම වෙනත් වරදට අදාල කාරණය කියමින් අත්හිටවූ දණ්ඩන නියම කළ අධිකරණය වෙත පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය හැකිය.

එම පැමිණිල්ල අත් හිටවූ සිර දඬුවම ක්‍රියාත්මක කාලය අවසානයේ සිට අවුරුදු දෙකක් ඉකුත් වීමට පෙර සිදු කරනු ලැබිය යුතුය.

එවැනි පැමිණිල්ලක් ලිඛිත විය යුතු අතර පැමිණිලිකරුගේ දිවුරුම් ප්‍රකාශය කින් එය තහවුරු කළ යුතුය.

එවැනි පැමිණිල්ලක් ලැබුණහොත් අත්හිටවූ සිර දඬුවම නියම වූ පුද්ගලයාට අධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටින ලෙසට සිතාසි මගින් නියම කළ හැකිය.

සිතාසි ලැබූ යම් තැනැත්තෙකු එයට අවනත නොවුන හොත් සිරභාරයට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට වරෙන්තුවක් නිකුත් කළ යුතුය

<u>අත්හිට වූ සිර දඬුවම ක්‍රියාත්මක කාලය තුළ වෙනත් වරදක් සිදුකර ඇති විට</u>

<u>303(13) වගන්තියට අනුව</u>

අත් හිටවූ සිර දඬුවම ක්‍රියාත්මක කාලය තුළ ව්‍යවස්ථාපිත දණ්ඩනය බන්ධනාගාර ගත කිරීමක් වන වරදක් සිදු කොට එයට වරදකරු කර තිබෙන විට පහත ආඥාවන් ඔහු සම්බන්ධයෙන් කළ හැකිය.

- අත්හිට වූ දණ්ඩන නියමය විඳින ලෙස ට වරදකරුට ආඥා කරනු ලැබිය හැකිය

- සම්පූර්ණයෙන් අත්හිටවනු ලැබූ දණ්ඩන නියමයක් සම්බන්ධයෙන් වන විට මාස 12 ක් පසු නොවන කාලයකට ක්‍රියාත්මක කාලය දීර්ඝ කළ හැකිය.
- අත්හිට වූ දණ්ඩන නියමයේ කොටසක් විඳින ලෙසට ආඥා කරනු ලැබිය හැකිය
- අත් හිටවූ සිර දඬුවම සම්බන්ධයෙන් කිසිම ආඥාවක් නොකර සිටිය හැකි ය.
- ඊට අතිරේකව රුපියල් විසි දහසක් නොඉක්මන දඩයක් නියම කළ හැකි ය

<u>304 වගන්තියට අනුව</u>

අත්හිට වූ සිර දඬුවමක් ලබාදීමේ ආඥාව කිරීමට පෙර පහත කරුණු වරදකරුට අවබෝධ වන භාෂාවකින් පැහැදිලි කර දිය යුතුය.

- එම ආඥා වේ අරමුණ සහ බලපෑම
- එම ආඥාව ක්‍රියාත්මක කාලය තුළදී තුළ දී බන්ධනාගාර ගත කිරීමෙන් දඬුවම් ලැබිය හැකි වෙනත් වරදක්සිදු කළොත් එහි ප්‍රතිඵලය
  වරදකරු හඳුනා ගැනීම සඳහා ඇඟිලි සටහන් ගැනීමට ආඥාවක්

SE LAW

වරදකරුවන් කොන්දේසි පිට නිදහස් කිරීම.

කොන්දේසිපිට නිදහස් කිරීමට මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඇති බලය.

අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ **306 (1)** වගන්තියට අනුව.

යම් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයක් විසින් දඬුවම් පමුණුවනු ලැබිය හැකි වරදක් සම්බන්ධයෙන් යම් තැනැත්තකුට විරුද්ධව චෝදනා නැඟ චෝදනා ඔප්පු වී ඇතැයි අධිකරණය කල්පනා කරන අවස්ථාවේදී ,

- චෝදනා නගනු ලැබ ඇති තැනැත්තාගේ චරිතය
- පූර්ව ක්‍රියාකලාපය
- වයස
- සෞඛ්‍ය හෝ මානසික තත්වය
- වරදේ අල්ප ස්වභාවය
- වරද කරනු ලැබූ අවස්ථාවෙහි පැවැති මන්දිකාරක කරුණු

සැලකිල්ලට ගෙන එම තැනැත්තාට නාම මාත්‍ර දඬුවමක් නොවන වෙනත් යම් දඬුවමක් නියම කිරීම යෝග්‍ය නොවන බව පෙනී යන විට හා වරදකරු කොන්දේසිපිට නිදහස් කිරීම යෝග්‍ය වන බව අධිකරණය මතය වන අවස්ථාවකින් ඔහු වරදකරු නොකොට අධිකරණය විසින්

අ) සුදුසු යැයි අධිකරණයට පෙනෙන යම් අවවාදයක් කිරීමෙන් පසු වරදකරු නිදහස් කරන ලෙස ආඥාවක් කරනු ලැබිය හැකිය.

ආ) යහපත් හැසිරීමෙන් යුක්ත වන බවට අධිකරණ ආඥාවේ සඳහන් කරනු ලබන්නා වූ අවුරුදු තුනක කාලයක් නොඉක්මන යම් කාලයක් ඇතුළත,යම් අවස්ථාවකදී වරදකරු කිරීම සඳහා හා දඬුවම් නියමය කිරීම සඳහා පෙනී සිටින ලෙස නියම කරනු ලැබූ විට, එසේ පෙනී සිටින බවට වරදකරු ඇපකරුවන් ඇතිව හෝ නැතිව බැඳුම්කරයකට ඇතුළත් විට වරදකරු කොන්දේසි පිට නිදහස් කරනු ලැබිය හැකිය.

SE LAW

<u>මහාධිකරණයේදී වරදකරුවන් කොන්දේසි පිට නිදහස් කිරීම.</u>

<u>306(2) වගන්තියට අනුව.</u>

බන්ධනාගාර ගත කිරීමෙන් දඬුවම් කළ හැකි යම් වරදක් සම්බන්ධයෙන් අධි චෝදනා පත්‍රයක් මත යම් තැනැත්තෙකු වරදකරු කරනු ලැබ , පහත කරුණු මත ඔහුට බන්ධනාගාර ගත කිරීමේ දඬුවම් නියෝගයක් කිරීම වෙනුවට යහපත් හැසිරීමෙන් යුක්ත වන බවට සහ ආඥාවේ සඳහන් කරනු ලබන්නා වූ අවුරුදු තුනක් නොඉක්මන යම් කාලයක් ඇතුළත යම් අවස්ථාවකදී දඬුවම් නියම කිරීම සඳහා පෙනී සිටින ලෙස නියම කරනු ලැබූ විට එසේ පෙනී සිටින බවට ඇපකරුවන් ඇතිව හෝ නැතිව බැඳුම් ඔප්පුවකට ඇතුළත් වූ විට වරදකරු කොන්දේසි පිට නිදහස් කරමින් අධිකරණය විසින් ආඥාවක් කරනු ලැබිය හැකිය.

<u>එම කරුණු වන්නේ</u>

- චෝදනා ලැබ සිටින තැනැත්තාගේ චරිතය
- පූර්ව ක්‍රියාකලාපය
- වයස
- සෞඛ්‍ය හෝ මානසික තත්ත්වය
- වරදේ අල්ප ස්වභාවය
- වරද කරනු ලැබූ අවස්ථාවේ පැවැති මන්දිකාරක කරුණු.

<u>306(3) වගන්තියට අනුව.</u>

ඉහත පළවන උප වගන්තිය හෝ දෙවන උප වගන්තිය යටතේ අධිකරණය විසින් කරනු ලබන යම් ආඥාවකට අතිරේකව අධිකරණය විසින්

- අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ **17(4)** වගන්තිය යටතේ වන්දි ගෙවන ලෙස සහ
- රජයේ ගාස්තු වශයෙන් සුදුසු යැයි අධිකරණය කල්පනා කරන රුපියල් **1500**ක් නොඉක්මන මුදලක් ගෙවන ලෙස.

වරදකරුට ආඥාවක් කළ හැකිය. .

.

SE LAW

<u>307 වගන්තියට අනුව</u>

මේ පරිච්ඡේදය යටතේ වූ බැඳුම් ඔප්පුවක , විශේෂ අවස්ථානුගත කරුණු සැලකිල්ලට ගෙන. , පහත සඳහන් සියලු කාරණා හෝ ඉන් යම් කොටසක් එහි ඇතුළත් කළ යුතු යැයි අධිකරණය විසින් ආඥා කරනු ලබන කොන්දේසි ඇතුළත් කළ හැකිය

එම කරුණු

- **සොරුන් සහ වෙනත් නොමනා තැනැත්තන් ආශ්‍රය කිරීම හෝ නොමනා ස්ථානවල ගැවසීම හෝ වරදකරුට තහනම් කිරීම.**
- **කරන ලද වරද බීමත්කම නිසා වූ විට සහ බීමත්ව සිටි අවස්ථාවකදී කළ වරදක් වූ විට, මත්පැන් පානයෙන් වැළකීම.**
- **වරදකරු අවංක හා කාර්යශීලී ජීවිතයක් ගත කරන බවට සාමාන්‍යයෙන් වග බලාගැනීම**
- **ආඥාවෙහි සඳහන් කරනු ලබන කාලවලදී ඇපකරුවෙකු හෝ ඇපකරුවන් වෙනොත් ඔවුන් ද සමඟ යම් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයක මහේස්ත්‍රාත්වරයාගේ නිල කාමරේදී ඔහු ඉදිරියේ වරදකරු පෙනී සිටීම සඳහා කටයුතු සැලැස්වීම.**

SE LAW